



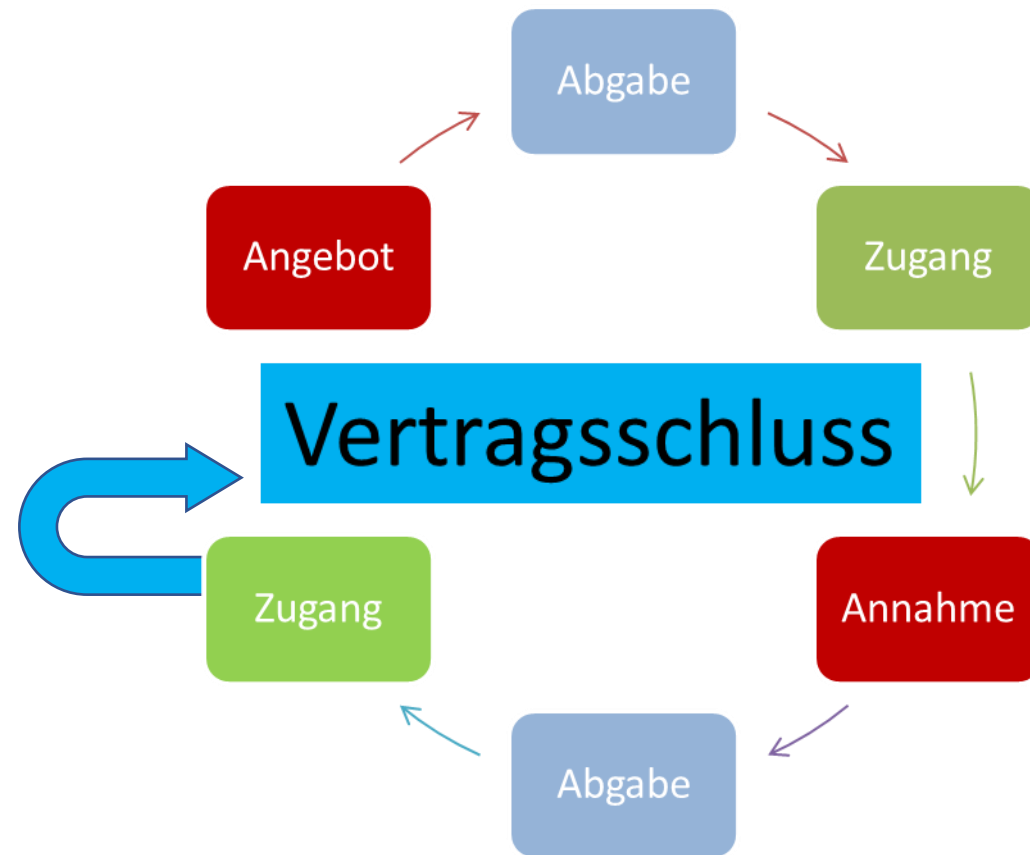
Einführung in das Zivilrecht für Wirtschaftswissenschaftler, Bachelorstudierende sowie Hörer anderer Fachbereiche



GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT
GÖTTINGEN

§ 5 Dissens und Anfechtung

0. Wiederholung Vertragsschluss



§ 5 Dissens und Anfechtung

- Voraussetzung für einen Vertragsschluss sind **Angebot** und **Annahme** als **korrespondierende Willenserklärungen**, d.h. Willenserklärungen, die ihrem Inhalt nach aufeinander bezogen sind.
- Der Inhalt von Angebot und Annahme als empfangsbedürftigen Willenserklärungen wird gem. §§ 133, 157 BGB im Interesse des Verkehrsschutzes nach dem **objektiven Empfängerhorizont** ausgelegt.
- Ergibt sich nach dieser Auslegung, dass Angebot und Annahme einen **korrespondierenden (übereinstimmenden) Inhalt** haben, liegt ein **Konsens** vor und der Vertrag kommt zustande, selbst wenn eine Partei das Erklärte eventuell aufgrund ihres subjektiven (inneren) Willens eigentlich nicht wollte.
- **Bsp.:** Studentin A möchte von Studentin B deren Gesetzbuch „Wirtschaftsgesetze“ erwerben, da B das Buch zweimal hat. Per Whatsapp schlägt B der A einen Preis von 5€ vor. A willigt bei diesem Schnäppchen sofort ein. Später stellt sich heraus, dass B eigentlich 15€ schreiben wollte und sich lediglich vertippt hatte.
 - Vertragsschluss (+) aufgrund korrespondierender Willenserklärungen auf der Ebene des objektiven Empfängerhorizonts

§ 5 Dissens und Anfechtung

I. Dissens

- Wenn **Angebot** und **Annahme** nicht korrespondieren, liegt ein „**Dissens**“ vor
- Liegt ein Dissens bereits hinsichtlich der **essentialia negotii (=wesentliche Vertragsbestandteile)** vor, kommt von vornherein kein Vertrag zustande (= „**Totaldissens**“)
- Betrifft der Dissens andere (**Neben-**)**Vereinbarungen**, sind die **Auslegungsregeln der §§ 154 f. BGB** anzuwenden
- § 154 Abs. 1 BGB: „**Offener Dissens**“
 - Anwendungsbereich: Die Parteien haben sich über einen bestimmten Punkt nicht geeinigt und dies ist ihnen auch bewusst.
 - **Auslegungsregel:** Vertrag kommt „**im Zweifel**“ (d.h. ohne das Vorliegen besonderer Umstände) nicht zustande
 - **Bsp.:** A und B wollen einen Kaufvertrag über das Fahrrad der A zum Preis von 500€ schließen. Bei den Verhandlungen stellen sie fest, dass sie sich noch nicht über die Möglichkeit einer Ratenzahlung und den Zeitpunkt der Übergabe einigen können.

→ Vertragsschluss (-)

§ 5 Dissens und Anfechtung

- § 155 Abs. 1 BGB: „**Versteckter Dissens**“
 - Anwendungsbereich: Die Parteien haben sich über einen bestimmten Punkt **nicht** geeinigt, wissen dies aber nicht.
 - **Auslegungsregel:** Vertrag kommt zustande, sofern sich der Dissens lediglich auf einen Nebepunkt bezieht, von dem anzunehmen ist, dass die Parteien den Vertrag auch ohne entsprechende Einigung geschlossen hätten
 - **Bsp.:** A und B wollen einen Kaufvertrag über das Fahrrad der A zum Preis von 500€ schließen. Als Ort der Übergabe legen sie die Wohnung „ihrer Kommilitonin C“ fest. Da es in ihrem Semester aber zwei Kommilitoninnen mit dem Namen „C“ gibt, gehen A und B von unterschiedlichen Personen bzw. Orten aus.
 - → Vertragsschluss (+)
- **Hinweis:** In der **Praxis (und in ihrer Klausur)** liegt ein verdeckter Dissens entgegen dem ersten Anschein nur äußerst selten vor.
- **Grund:** Selbst wenn zwei Parteien Unterschiedliches meinen, wird sich über die Auslegungsregel der §§ 133, 157 BGB unter Berücksichtigung der Verkehrssitte häufig eine „objektive“ Bedeutung der wechselseitigen Erklärungen herleiten lassen. Damit liegt dann kein Fall eines Dissens, sondern schlicht ein **einseitiger Irrtum** einer Partei vor, den diese dann **gegebenenfalls anfechten** kann und muss (hierzu sogleich).

§ 5 Dissens und Anfechtung

- Sonderfall: Falsa Demonstratio Non Nocet
- (Berühmtes) Beispiel: Der „**Haakjöringsköd-Fall**“

Sachverhalt: Käufer K schließt mit dem Verkäufer V im Jahr 1916 einen Kaufvertrag über 214 Fässer „Haakjöringsköd“ aus Norwegen zum Preis von 4,30 Reichsmark pro Kilogramm. Dabei gingen **beide Parteien** davon aus, dass es sich bei Haakjöringsköd um **Walfleisch** handele. Tatsächlich bezeichnet im **Norwegischen** das Wort Haakjöringsköd jedoch **Haifischfleisch** (Håkjerring = Grönlandhai). Beim Eintreffen der Schifflieferung im Hamburger Hafen stellte sich heraus, dass die bestellten Fässer Haifischfleisch enthielten. Im Gegensatz zu Walfleisch gab es bei Haifischfleisch aber als Folge des Ersten Weltkriegs Einfuhrbeschränkungen, so dass die Ware beschlagnahmt wird. **Fallfrage:** Kann K von V die Lieferung von 214 Fässern Walfleisch verlangen?

Lösung:

- Bei Auslegung nach dem **objektivem Empfängerhorizont gem. §§ 133, 157 BGB** wäre eigentlich ein Vertrag über Haifischfleisch zustande gekommen, da dies die wahre Bedeutung des Wortes „Haakjöringsköd“ ist, die ein objektiver Empfänger dementsprechend auch zugrunde legen darf.
- Allerdings wollten hier **sowohl K als auch V** einen Vertrag über Walfleisch abschließen. Sie haben für den von beiden gewollten Vertragsinhalt lediglich **das falsche Wort gewählt**.
- Damit kann der eigentliche **Zweck der objektiven Auslegung** nach § 157 BGB – der Verkehrsschutz – hier nicht verwirklicht werden. Die **Norm** ist deshalb **teleologisch zu reduzieren**, es **gilt** stattdessen **nur das gem. § 133 BGB von beiden Parteien subjektiv gewollte** (teleologische Reduktion=Zurücknahme des Wortlauts des Gesetzes aufgrund des Sinns u. Zwecks der Rechtsnorm, z.B. kein Widerrufsrecht bei Mietvertragsabschluss.
- Die falsche Bezeichnung eines Vertragsgegenstands schadet also nicht, sofern **übereinstimmend (!)** von einer anderen Bedeutung ausgegangen wird (**falsa demonstratio non nocet**).

§ 5 Dissens und Anfechtung

II. Die Anfechtung

A. Hintergrund

- Wer eine empfangsbedürftige Willenserklärung abgibt, ist hieran prinzipiell **rechtlich gebunden** (s. § 130 Abs. 1 S. 1 BGB)
 - Relevante Ausnahmen:
 - Widerruf nach § 130 Abs. 1 S. 2 BGB (muss vorher oder gleichzeitig zugehen)
 - Widerruf nach Verbraucherschutzrecht (s. § 355 BGB)
- Diese Bindung gilt insbesondere (aber nicht nur) bei Verträgen („**pacta sunt servanda**“).
- Hierdurch entsteht das **Problem**, dass Personen grundsätzlich auch dann rechtlich gebunden sind, wenn sie bspw. über den Inhalt eines Vertrages im **Irrtum** waren, diesen also zu keinem Zeitpunkt **privatautonom** wollten. Auf der anderen Seite hat der andere Teil natürlich ein berechtigtes Interesse daran, auf die Einhaltung eines einmal geschlossenen Vertrages vertrauen zu dürfen.
- **Lösung des Gesetzes:** die Anfechtung, §§ 119 ff. BGB

§ 5 Dissens und Anfechtung

B. Überblick über Tatbestandsmerkmale und Rechtsfolgen

- Eine Anfechtung von Willenserklärungen ist gem. §§ 119 ff. BGB grundsätzlich nur unter den dort aufgeführten Bedingungen möglich.
- Hierfür muss als wichtigstes Tatbestandsmerkmal zunächst einer der dort genannten **Anfechtungsgründe** vorliegen. Dazu gehören insbesondere:
 1. **Inhaltsirrtum, § 119 Abs. 1 Alt. 1 BGB**
 2. **Erklärungsirrtum, § 119 Abs. 1 Alt. 2 BGB**
 3. **Eigenschaftsirrtum, § 119 Abs. 2 BGB**
 4. **Arglistige Täuschung, § 123 Abs. 1 Alt. 1 BGB**
 5. **Drohung, § 123 Abs. 1 Alt. 2 BGB**
- Eine Anfechtung ist also nur bei bestimmten, im Gesetz genannten Gründen möglich. Liegt keiner dieser Gründe vor, scheidet eine Anfechtung aus und der Erklärende bleibt an seine Erklärung und die damit verbundenen Rechtsfolgen gebunden.

§ 5 Dissens und Anfechtung

- Der **Anfechtungsgrund** muss für die Abgabe der Willenserklärung auch **kausal** gewesen sein, d.h. die Erklärung wäre ohne ihn nicht bzw. nicht mit diesem Inhalt abgegeben worden (s. § 119 Abs. 1, 2. Halbsatz BGB).
- Die Anfechtung ist ein sog. „**Gestaltungsrecht**“, d.h. sie gibt ein Recht, durch **einseitige Erklärung** auf ein Rechtsverhältnis einzuwirken
 - (weitere Bsp. für Gestaltungsrechte: Kündigung, Minderung, Aufrechnung, etc.)
- Als weiteres Tatbestandsmerkmal ist deshalb eine **Anfechtungserklärung** des Anfechtungsberechtigten erforderlich, **§ 143 Abs. 1 BGB**. Diese Erklärung ist ihrerseits eine **empfangsbedürftige Willenserklärung**, muss dem Anfechtungsgegner also auch zugehen.
- Schließlich muss die Anfechtungserklärung auch innerhalb der vom Gesetz vorgegebenen **Anfechtungsfrist** erfolgen.
- Bei Irrtumsanfechtungen nach § 119 BGB muss die Anfechtung gem. **§ 121 BGB „unverzüglich“** erfolgen, bei Anfechtungen wegen Täuschung oder Drohung gem. **§ 124 BGB** innerhalb eines Jahres nach Kenntnis.
- Definition „unverzüglich“: „Ohne schuldhaftes zögern“, d.h. sofort nachdem man es bemerkt hat.

§ 5 Dissens und Anfechtung

- Die unmittelbare **Rechtsfolge** einer erfolgreichen Anfechtung ist die „**ex tunc Nichtigkeit**“ (= **rückwirkende Nichtigkeit**) des Rechtsgeschäfts, **§ 142 Abs. 1 BGB**. Das Rechtsgeschäft z.B. der Vertrag wird also so behandelt, als hätte es ihn nie gegeben.
- Bei einer Anfechtung wegen eigenen Irrtums nach § 119 BGB ist der Anfechtende dem Anfechtungsgegner als weitere Rechtsfolge zudem zum **Schadenersatz** verpflichtet, **§ 122 Abs. 1 BGB**.
- Der Schadenersatzanspruch besteht allerdings nicht, wenn der Anfechtungsgegner den Irrtum des Anfechtenden kannte oder fahrlässig nicht erkannt hat, **§ 122 Abs. 2 BGB**. Ist der Anfechtungsgrund eine arglistige Täuschung oder Drohung, hat der Anfechtungsgegner (natürlich) keinen Schadenersatzanspruch.
- Der Inhalt dieses Schadenersatzanspruchs ist auf den Ersatz des sog. „**Vertrauensschadens**“ gerichtet. Ersetzt wird nur der Schaden, den der Anfechtungsgegner dadurch erleidet, dass er auf die Willenserklärung vertraut hat (sog. „**negatives Interesse**“), nicht hingegen der Schaden, der ihm dadurch entstanden ist, dass die Willenserklärung nicht mehr wirksam ist (sog. „**positives Interesse**“). Der Anfechtungsgegner soll (nur) so gestellt werden, als hätte er den Anfechtenden nie getroffen.
Bsp.: Käufer K ficht (fechtet) einen Kaufvertrag mit Verkäufer V wegen Irrtums an. Dann ist K dem V z.B. zum Ersatz überflüssiger Lieferkosten verpflichtet. Dagegen ist K dem V nicht zum Ersatz des Gewinns verpflichtet, den dieser gemacht hätte, wenn der Vertrag Bestand gehabt hätte; **aber: Verlust einer günstigen Vertragsabschlussgelegenheit verursacht durch das Vertrauen auf den Bestand eines angefochtenen Vertrags → Vertrauensschaden (+)**

§ 5 Dissens und Anfechtung

C. Prüfungsschema einer Anfechtung

A. Tatbestand

1. Anfechtungsgrund, §§ 119, 123 BGB
2. Kausalität zwischen Anfechtungsgrund und Abgabe der Willenserklärung
3. Anfechtungserklärung, § 143 BGB
4. Anfechtungsfrist, §§ 121, 124 BGB

B. Rechtsfolge

- ex tunc Nichtigkeit, § 142 BGB
- ggf. Schadenersatz, § 122 BGB

- **Hinweis:** Wie und wo die Anfechtung in der Klausur geprüft wird, hängt von der Fallfrage ab. Ist gefragt, ob ein Vertrag bzw. ein Anspruch hieraus besteht, prüft man die Anfechtung nach dem Vertragsschluss. Ist gefragt, ob der andere Teil einen Schadenersatzanspruch nach § 122 hat, prüft man Vertragsschluss und Anfechtung als Tatbestandsmerkmale dieses Anspruchs.

§ 5 Dissens und Anfechtung

D. Die Anfechtungsgründe

1. Inhaltsirrtum, § 119 Abs. 1 Alt. 1 BGB

- Erklärender war bei Abgabe einer Willenserklärung „über deren Inhalt im Irrtum“
- D.h., der Erklärende **irrt über** die (nach objektivem Empfängerhorizont zu bestimmende) **Bedeutung seiner Erklärung**
- **Bsp. 1:** Wirtschaftsprüfer W bestellt für seine Kanzlei im Internet „20 Gros Toilettenpapier“. W glaubt, er habe 20 „große“ Toilettenpapierrollen bestellt. Tatsächlich bedeutet die (heute nicht mehr besonders übliche) Mengeneinheit „Gros“ aber ein Dutzend Mal ein Dutzend, also $12 \times 12 = 144$ Einheiten. Am nächsten Tag wundert W sich, warum vor seiner Kanzlei ein Lastwagen mit 2.880 (= 20×144) Toilettenpapierrollen vorfährt.
-> Vertrag über 2.880 Toilettenpapierrollen (+); aber Anfechtungsrecht des W wegen Irrtums (+)
- **Bsp. 2:** US-Amerikaner A und Kanadier K treffen sich in Puerto Rico und schließen einen Kaufvertrag über den Geländewagen des A „zum Preis von 20.000 Dollar“ ab. A dachte, es geht um US-Dollar, K ging von Kanadischen Dollar aus.
-> Vertrag über 20.000 US-Dollar (Puerto Rico ist US-Territorium); Anfechtungsrecht des K

§ 5 Dissens und Anfechtung

2. Erklärungsirrtum, § 119 Abs. 1 Alt. 2 BGB

- Erklärender wollte „eine Erklärung dieses Inhalts überhaupt nicht abgeben“
- D.h., der Erklärende verwendet versehentlich ein **falsches Erklärungszeichen**, indem er sich z.B. verspricht oder verschreibt.
- **Bsp. 1:** Wirtschaftsprüfer W will wieder Toilettenpapier bestellen, verschreibt sich aber im Eingabefeld bei der Mengenangabe der Toilettenpapierrollen, indem er statt der Zahl „11“ die Zahl „111“ einträgt.
-> Vertrag über 111 Toilettenpapierrollen (+); Anfechtungsrecht des W (+)
- **Bsp. 2:** A will B am Telefon sein Fahrrad für 500€ verkaufen, B will eigentlich ablehnen, ist aber gerade gedankenverloren, sagt statt „No“ aus versehen „Jo“ und legt auf.
-> Vertrag zustande gekommen (+); Anfechtungsrecht des B (+)

§ 5 Dissens und Anfechtung

3. Eigenschaftsirrtum, § 119 Abs. 2 BGB

- „Irrtum über solche Eigenschaften der Person oder der Sache, die im Verkehr als wesentlich angesehen werden.“
- Definition „**verkehrswesentliche Eigenschaft**“: „Alle **wertbildenden Faktoren**, die einer Person oder Sache dauerhaft anhaften und für das konkrete Rechtsgeschäft objektiv von Bedeutung sind.“
- **Bsp.:**
 - Baujahr eines Autos; Material eines Anzugs; Vorstrafen eines einzustellenden Geschäftsführers; Bonität eines Kreditnehmers
- **Nicht hingegen:**
 - Eigene / fremde Motive; der (Markt-)Wert einer Sache selbst
- **Wichtige Einschränkung:**
 - Der Anwendungsbereich von § 119 Abs. 2 BGB ist nach dem oben Gesagten zwar an sich sehr groß. Häufig wird die Norm aber nach dem **Lex Specialis Grundsatz** durch speziellere Vorschriften im **Schuldrecht BT** verdrängt.
 - **Wichtigstes Beispiel** sind die kaufrechtlichen Gewährleistungsvorschriften der **§§ 434 ff. BGB**: Irrt sich ein Käufer darüber, dass eine Sache frei von Mängeln ist, kann er den Vertrag nicht aus diesem Grund einfach anfechten, sondern muss nach den spezielleren Regeln der §§ 434 ff. BGB vorgehen, was u.a. bedeutet, dass er dem Käufer eine Chance zur Reparatur / Neulieferung der Sache geben muss (machen wir noch).

§ 5 Dissens und Anfechtung

4. Arglistige Täuschung, 123 Abs. 1 Alt. 1 BGB

- Definition „Arglistige Täuschung“: Jede **Einwirkung auf das Vorstellungsbild** eines anderen, mit dem vorsätzlichen Ziel, eine **Fehlvorstellung über dem Beweis zugängliche Tatsachen** hervorzurufen.“
- Anders als bei § 119 Abs. 2 BGB ist unerheblich, ob der Irrtum eine verkehrswesentliche Eigenschaft o.Ä. betrifft. Selbst die **Täuschung über bloße Motive genügt** (sofern sie kausal für den Vertragsabschluss wird).
- **Bsp.:** A will beim Juwelier J einen Verlobungsring kaufen. Als er sich schon für einen eher günstigen Ring entscheiden möchte, erzählt J dem A wahrheitswidrig, dass A's Freundin letzte Woche im Geschäft gewesen sei und gesagt habe, dass sie nur einen Mann heirateten würde, der ihr einen sündhaft teuren Ring schenkt. A kauft daraufhin einen teuren Ring.

5. Drohung, 123 Abs. 1 Alt. 2 BGB

- Definition „Drohung“: „Das **Inaussichtstellen eines empfindlichen Übels**, auf dessen Eintritt der Drohende **Einfluss** zu haben vorgibt.“
- **Bsp.:** A durchschaut die Ring-Lüge des J, weil er weiß, dass seine Freundin finanziell schon immer sehr anspruchslos war. Er will deshalb nur den günstigen Ring zu kaufen. J, der in erheblichen Geldnöten ist, zieht daraufhin eine Pistole und droht dem A, er werde schießen, wenn A nicht den teureren Ring kaufen würde. Voller Angst kauft A den teureren Ring.

§ 5 Dissens und Anfechtung

E. Übungsfall 1 und Gutachten

Fall:

Der Göttinger Jurastudent J begibt sich am 11.11.2021 nach Köln, um mit tausenden anderen Feierenden den Beginn des Karnevals und das Ende der Pandemie zu feiern. Nach dem Konsum diverser Kölsch bekommt er Hunger auf Hühnchen und bestellt sich in einer Kneipe einen „halven Hahn“ zum überraschend günstigen Preis von 3€. Als Wirt W nach kurzer Zeit mit einem Käsebrötchen vorbeikommt, erklärt J sauer, dass er sich etwas ganz anderes vorgestellt habe und das Brötchen nicht haben will.

Kann W von J die Zahlung der 3€ verlangen?

Gutachten:

W könnte gegen J ein Anspruch auf Kaufpreiszahlung in Höhe von 3€ gem. § 433 Abs. 2 BGB haben.

Hierfür müsste zwischen W und J ein Kaufvertrag zustande gekommen sein.

[Die genaue Prüfung des Vertragsschlusses (Anspruch entstanden) sparen wir uns an dieser Stelle. Für Einzelheiten, siehe Folie § 4, wir prüfen vielmehr vertieft den Punkt: Anspruch untergegangen?]

Der Kaufvertrag könnte allerdings wegen Anfechtung des J gem. § 142 BGB ex tunc nichtig sein, mit der Folge, dass W kein Kaufpreisanspruch zustünde.

§ 5 Dissens und Anfechtung

1. Anfechtungsgrund

Hierfür müsste J zunächst einen Anfechtungsgrund gehabt haben. In Betracht kommt hier ein Inhaltsirrtum gem. § 119 Abs. 1 Alt. 1 BGB.

Ein Inhaltsirrtum liegt vor, wenn der Erklärende sich über die objektive Bedeutung seiner Erklärung irrt.

Vorliegend hat J einen „halven Hahn“ bestellt, was nach objektivem Empfängerhorizont im Kölner Sprachraum ein Käsebrötchen bedeutet. Hierüber irrte J sich, da er annahm, er würde ein halbes Hähnchen bestellen.

Ein Anfechtungsgrund in Gestalt eines Inhaltsirrtums liegt damit vor.

2. Kausalität

Des Weiteren müsste der Irrtum des J für die Abgabe seiner Willenserklärung kausal gewesen sein, § 119 Abs. 1 Hs. 2 BGB.

Hätte J gewusst, dass ein „halver Hahn“ ein Käsebrötchen ist, hätte er es nicht bestellt.

Der Anfechtungsgrund war folglich auch kausal.

3. Anfechtungserklärung

Darüber hinaus müsste J die Anfechtung gegenüber W gemäß § 143 Abs. 1 BGB auch erklärt haben.

§ 5 Dissens und Anfechtung

J hat gegenüber W erklärt, dass er sich etwas ganz anderes vorgestellt habe und das Brötchen nicht haben will. Hierdurch hat er konkludent zum Ausdruck gebracht, dass er wegen seines Irrtums nicht mehr an den Vertrag gebunden seinen will und seine Willenserklärung damit angefochten.

Auch eine Anfechtungserklärung liegt damit vor.

4. Anfechtungsfrist

Schließlich müsste J die Anfechtung gem. § 121 Abs. 1 BGB auch unverzüglich, also ohne schuldhaftes Zögern erklärt haben.

J hat die Anfechtung, nachdem er das Käsebrötchen erhalten hat, umgehend und ohne Verzögerung erklärt.

Er handelte damit unverzüglich, die Anfechtungsfrist des § 121 Abs. 1 BGB ist eingehalten.

Da sämtliche Tatbestandsmerkmale erfüllt sind, hat J seine Willenserklärung wirksam angefochten, so dass der hierauf beruhende Vertrag gem. § 142 BGB ex tunc nichtig ist.

Ergebnis

W hat gegen J keinen Anspruch auf Kaufpreiszahlung in Höhe von 3€ aus § 433 Abs. 2 BGB.

§ 5 Dissens und Anfechtung

F. Übungsfall 2 und Lösungsskizze

Fall: E betreibt in der Göttinger Innenstadt die Buchhandlung „Ex Libris“ wo er unter anderem antiquarische Bücher zum Verkauf anbietet. Zu seinem Sortiment gehört ein Exemplar von Albert Camus' Roman „Die Pest“ von 1947, das sich im Gefolge der Corona-Maßnahmen schauriger Beliebtheit erfreut. E hatte den Roman zuvor für 600€ bei einem Antiquariat erworben und bietet es nun zu einem Ladenpreis von 700€ an. Dabei geht E davon aus, dass es sich bei dem Werk um einen frühen Nachdruck handelt. Tatsächlich ist das Buch aber eine Erstauflage und damit 1000€ wert.

Am 15. November 2021 geht die Göttinger Wirtschaftsstudentin W in den Laden. Zu Beginn der Corona-Zeit hatte sie am Aktienmarkt viel Geld verdient, nachdem sie ihr Erspartes während des ersten Kurseinbruchs klug investiert hatte. Dieses Geld möchte sie nun distinguiert ausgeben und entscheidet sich für das Buch „Die Pest“ als Weihnachtsgeschenk für ihre Eltern. Da das Geschäft nur Bargeld akzeptiert und W keine 700€ dabei hat, bietet sie E an, morgen wieder vorbei zu kommen und das Buch dann zu bezahlen und mitzunehmen. E willigt ein.

Als E das Buch am nächsten Morgen einpacken will, stellt er überrascht fest, dass es sich bei diesem um eine Erstausgabe handelt. Als später die W vorbei kommt, erklärt er ihr, dass er das Buch zum angebotenen Preis nun doch nicht verkaufen möchte, da er sich über dessen wahren Wert aufgrund der zunächst nicht bekannten Erstauflage-Eigenschaft geirrt habe.

Frage 1: Kann W von E die Übergabe und Übereignung des Buches verlangen?

Frage 2: Falls nein: Kann W von E 3,50€ für die überflüssige Busfahrt zur Buchhandlung am 16.11. verlangen?

Frage 3: Wie wäre es, wenn W am Abend des 15.11. ihre Eltern in München besucht hätte und am 16.11. per Inlandsflug zum Preis von 320€ zum Laden des E gekommen wäre?

§ 5 Dissens und Anfechtung

F. Übungsfall 2 und Lösungsskizze

Lösungsskizze

Frage 1: Anspruch W gegen E aus § 433 Abs. 1 S. 1 BGB

I. Kaufvertrag? (**Anspruch entstanden?**)

1. Angebot (+), W will Roman für 700 € kaufen
 2. Annahme (+), uneingeschränkte Annahme durch E am 15.11.21
- > Kaufvertrag (+)

II. Erlöschen wegen Anfechtung? (**Anspruch untergegangen?**)

1. Anfechtungsgrund gem. § 119 Abs. 2 BGB (+); Irrtum über Erstaufgabe-Eigenschaft
 2. Kausalität (+)
 3. Anfechtungserklärung gem. § 143 BGB (+)
 4. Anfechtungsfrist gem. § 121 BGB (+)
- > Anfechtung (+)

III. Ergebnis

Anspruch (-)

§ 5 Dissens und Anfechtung

Frage 2: Anspruch W gegen E aus § 122 Abs. 1 BGB auf 3,50€

- I. Angefochtener Kaufvertrag (+) (s.o.)
- II. Kein § 122 Abs. 2 BGB (+)
- III. Rechtsfolge: Ersatz des Vertrauensschadens i.H.v. 3,50€
- IV. Ergebnis
Anspruch (+)

Frage 3: Anspruch W gegen E aus § 122 Abs. 1 BGB auf 320€

- I. Tatbestand (+) (s.o.)
- II. Rechtsfolge: Ersatz des Vertrauensschadens
An sich 320€, aber: § 122 Abs. 1 BGB a.E.: Begrenzung des Schadensersatzes auf positives Interesse an Vertragserfüllung
Hier: Kaufpreis: 700€; Wert: 1000€ -> Hypothetischer Gewinn: 300€ -> damit Begrenzung auf 300€
- III. Ergebnis
Anspruch i.H.v. 300€ (+), i.H.v. 20€ (-)

§ 5 Dissens und Anfechtung

Main Take-Away

- Wenn Angebot und Annahme trotz Auslegung nach dem objektivem Empfängerhorizont nicht übereinstimmen, kann der Vertragsschluss wegen **Dissens** scheitern. Haben die Parteien dies erkannt, liegt ein **offener Dissens** vor (s. § 154 Abs. 1 BGB), erkennen sie es nicht, handelt es sich ggf. um einen **versteckten Dissens** (s. § 155 Abs. 1 BGB).
- Gem. **§§ 119 ff. BGB** kommt in bestimmten Fällen eine **Anfechtung von Willenserklärungen** in Betracht, mit der Folge, dass diese gem. **§ 142 BGB** als **von Anfang an** („ex tunc“) **nichtig** anzusehen sind. Hierdurch kann es insbesondere möglich sein, sich von einem einmal geschlossenen Vertrag im nachhinein wieder zu lösen.
- Die Voraussetzungen hierfür sind das Vorliegen eines **Anfechtungsgrundes**, die **Kausalität** zwischen diesem Grund und der Abgabe der Willenserklärung, die **Anfechtungserklärung** gegenüber dem anderen Teil und die Einhaltung der **Anfechtungsfrist**.
- Zu den nach den §§ 119 ff. BGB in Betracht kommenden Anfechtungsgründen zählen der **Inhaltsirrtum**, der **Erklärungsirrtum**, der **Eigenschaftsirrtum**, die **arglistige Täuschung** und die **Drohung**.
- Bei der Irrtumsanfechtung nach § 119 BGB ist der Anfechtende dem Anfechtungsgegner gem. **§ 122 Abs. 1 BGB** zum **Ersatz des Vertrauensschadens** verpflichtet.